



CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso

DA

- 1) *Parte_1* – c.f. *C.F._1*
- 2) *Parte_2* – c.f. *C.F._2*
- 3) *Parte_3* – c.f. *C.F._3*
- 4) *Parte_4* – c.f. *C.F._4*

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

Controparte_1

- PARTE RESISTENTE -

letti il ricorso presentato in data 19.7.2023, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001 e s.m.i., e le note integrative depositate in data 24.7.2023, 26.7.2023 e 27.7.2023;

rilevato che i ricorrenti chiedono l'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio amministrativo, in materia di pubblico impiego, promosso dinanzi al Tar Lazio dai medesimi, unitamente ad altri, tutti dipendenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, diretto al riconoscimento del diritto alla retribuzione del tempo necessario alle procedure di vestizione e svestizione dell'uniforme di servizio e quello occorrente alla predisposizione e riposizionamento dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'espletamento dei

servizi di soccorso tecnico urgente nei luoghi prestabiliti dalla P.A.;

rilevato che il giudizio presupposto (r.g.n. 5157/2015) è iniziato con ricorso depositato il 22.4.2015 ed è tuttora pendente;

ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso, avuto riguardo, in relazione al secondo aspetto, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26.4.2018 n. 88, la definitività del provvedimento che ha chiuso il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata non costituisce più condizione di proponibilità della domanda;

considerato, in ordine all'ammissibilità della domanda e all'esperimento dei rimedi preventivi, che risultano depositate tre istanze di prelievo in data 10.2.2017, 25.9.2018 e 3.9.2020, la prima delle quali, quindi, più di sei mesi prima che fosse trascorso il termine di durata ragionevole, fissato in tre anni per il primo grado dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (art. 1-ter, comma 3);

ritenuto che la domanda presentata dai ricorrenti *Pt_1* e *Parte_2* (nn. 1 e 2 dell'elenco), allo stato, non può essere accolta, non essendo certo che gli stessi siano compresi tra i ricorrenti del giudizio presupposto. In particolare, come già evidenziato nel proprio decreto ex art. 640, comma 1, c.p.c. del 26.7.2023 (che si richiama interamente), non vi è completa coincidenza tra il codice fiscale indicato nel presente giudizio e quello indicato nel ricorso introduttivo e nelle procure alle liti rilasciate nel giudizio presupposto, i quali non riportano peraltro altri dati anagrafici delle parti (data e luogo di nascita e indirizzo di residenza);

osservato che tale circostanza è riconosciuta dalla stessa difesa dei ricorrenti, che nella nota del 26.7.2023 dichiara che «in ossequio al decreto istruttorio di data odierna lo scrivente conferma che il codice fiscale riportato in sede di ricorso legge pinto è corretto. L'ultima lettera riportata in sede di ricorso al TAR dall'Avv. Andrea Baudino, non coincidente con quella di cui al ricorso legge pinto, è frutto di un mero refuso. Lo scrivente difensore, quindi, dichiara con la presente che i ricorrenti di cui ai punti 1 e 2 del ricorso legge pinto sono gli stessi soggetti che figurano all'interno del ricorso al TAR». Dichiarazione che, tuttavia, non appare sufficiente ai fini della verifica della esatta corrispondenza tra parti del giudizio presupposto e parti del giudizio di equa riparaione, stante anche la possibilità che l'errore in questione venga segnalato nell'ambito del giudizio presupposto ancora pendente affinché la sentenza sia emessa nei riguardi dei soggetti correttamente individuati;

considerato, quanto ai ricorrenti *Pt_3* e *Parte_4* (nn. 3 e 4 dell'elenco), che il

giudizio presupposto si è protratto fino alla data di deposito del ricorso (19.7.2023), per anni 8, mesi 2, giorni 29, e, secondo i parametri temporali di cui al citato art. 2, comma 2-*bis*, vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 5, mesi 2, giorni 29, arrotondati ad anni 5 (esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi), non risultando stasi processuali ad essi imputabili;

ritenuto che si stima equo quantificare l'indennizzo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, L. n. 89/2001, e, segnatamente, dell'attuale pendenza del processo e della sua mancata definizione (che non consente di valutare l'esito del processo, neppure ai fini di cui all'art. 2-*bis*, comma 1-*ter* – integrale rigetto della domanda – e comma 3 – limite della misura dell'indennizzo), della condotta delle parti (presentazione di istanze di prelievo), della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti, per come emergono dal ricorso e dagli atti allegati, che inducono ad escludere la sussistenza di un significativo pregiudizio oggettivamente ricollegabile all'eccessiva durata del giudizio; misura che si reputa di ridurre a € 250,00, in ragione dell'elevatissimo numero dei ricorrenti del processo presupposto, di molto superiore a cinquanta (art. 2-*bis*, comma 1-*bis*);

ritenuto che nessun effetto vincolante discende da quanto statuito nei decreti richiamati nel e allegati al ricorso (docc. 8 e 8.1), emessi all'esito di diversi procedimenti di equa riparazione promossi da soggetti diversi in relazione allo stesso giudizio presupposto (cfr. Cass. ord. 12.3.2021 n. 7041; C.App. Roma, decreto collegiale del 13.3.2023 in r.g.n. 50111/2023; v. anche C.App. Roma, decreti monocratici depositati in data 13.4.2023 e 11.7.2023, in giudizi instaurati da altre parti dello stesso giudizio presupposto, rappresentati dagli stessi difensori);

ritenuto, pertanto, che a ciascuno dei ricorrenti *Pt_3* e *Parte_4* può riconoscersi la somma di € 1.250,00 (250,00 x 5), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento da € 0,01 a € 5.200,00, valori inferiori ai medi, avuto riguardo alle caratteristiche e al pregio dell'attività prestata, nonché alla non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; spese da distrarsi in favore dell'avv. Arianna Coppola, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

P.Q.M.

rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda presentata da *Parte_1* e *Parte_2*

accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al *Controparte_1* [...] di pagare, senza dilazione, in favore di *Parte_3* e *Parte_4* la somma di € 1.250,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la non ragionevole durata del processo presupposto maturato fino al 19.7.2023 (data di deposito del ricorso), oltre interessi legali da tale data al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

ingiunge altresì al *Controparte_1* economia *CP_1* finanze di rifondere ai ricorrenti *Parte_3* e *Parte_4* le spese del procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive (ove provato l'effettivo esborso) e € 350,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Arianna Coppola, procuratore antistatario.

Roma, 27.7.2023

Il Consigliere designato

- dott.ssa Matilde Carpinella -